

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

Se resuelve lo pendiente a folio 47: **al segundo otrosí**, no ha lugar por innecesario, atendido lo indicado en los Anexos VII y VIII de la Bases de Licitación, que rolan a folio 4 (“Anexos”), que permiten estimar los costos de inversión asociados.

Al folio 84: **a lo principal**, ha lugar a la solicitud de confidencialidad solo en cuanto se acoge, en los términos solicitados, respecto del documento singularizado bajo el numeral 19. Agréguese dicho documento al cuaderno de documentos confidenciales de la Fiscalía Nacional Económica. Respecto del documento singularizado bajo el numeral 33, se rechaza la confidencialidad por cuanto no se observa cómo su revelación podría afectar de manera significativa el desenvolvimiento competitivo de su titular. En consecuencia, agréguese al expediente en carácter de público el documento singularizado bajo el numeral 33, una vez que la presente resolución se encuentre firme, y certifíquese lo que corresponda. **Al otrosí**, atendido lo resuelto a lo principal, a sus antecedentes la versión pública preliminar del documento singularizado bajo el numeral 19 ofrecida en el segundo otrosí de la presentación de folio 73. Agréguese al expediente, una vez que la presente resolución se encuentre firme, y certifíquese lo que corresponda.

De oficio:

- (l) en virtud del artículo 31 N° 5 del Decreto Ley N° 211, se ordena a Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (“EPTSV”) acompañar, dentro de veinte días hábiles una vez que la presente resolución se encuentre firme, una nueva versión de las Bases de Licitación, que rolan a folio 3, y sus Anexos, que complete los aspectos indeterminados en las siguientes secciones: **(a)** 2.7.2: patrimonio mínimo exigido; **(b)** 2.8.1 y 3.13: montos y vigencia de boletas de garantía; **(c)** 3.12.1: montos, plazos y condiciones del pago estipulado, canon base y canon variable; **(d)** 3.20: montos y plazos de multas; **(e)** Anexo II: tarifas básicas sujetas a valores máximos y sus respectivos valores. Adicionalmente, se ordena a EPTSV referirse a las observaciones expuestas en los escritos de aportes de antecedentes, en el mismo plazo señalado previamente. Comuníquese por la vía más expedita.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (ii) se pone en conocimiento de las partes la constancia que rola a folio 85, para efectos de lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese por el estado diario.

Rol NC N° 566-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. María de la Luz Domper Rodríguez, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



359B6FAE-67B9-479F-AF26-64DD780BE0FE

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.